

1501243-74.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... mentindo. Não tem coragem de cometer um roubo. Envolveu-se em um furto, pois estava embriagado. Não está respondendo por outro processo de roubo em Lins. Não reconhece o roubo nem o uso de arma de fogo (mídia digital/SAJ).

3. Analisando o mérito, conforme de infere da prova oral produzida, ousou discordar da acusação.

A meu alvedrio, é caso de decreto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501243-74.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501243-74.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2172289/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 13247665 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS,
1814/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2172289 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 157, caput, e §§1º e 2º-A, I, do CP. Recebida a denúncia, ofertada resposta à acusação, não sendo o caso de absolvição sumária, a instrução seguiu, com interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A acusação quer a procedência parcial da ação penal, para o fim de que o réu seja condenado nos moldes do art. 157, caput, c.c. art. 61, II, 'j', ambos do CP (fls.

133/141).

A defesa aduz que a única prova presente nos autos é o reconhecimento do denunciado pelo "vidro". A autoria não ficou devidamente provada. As provas não são convincentes. Quer a absolvição (fls. 148/152).

É o relatório.

DECIDO

2. Inicialmente passo à análise da prova oral.

A vítima, em solo policial, disse que estava descendo a rua, momento em que foi abordada por um indivíduo que estava subindo. O réu lhe disse "estou armado, sem reação porque estou armado, dá o dinheiro". Marcelo pegou sua carteira do bolso de trás e fugiu. Acionou a polícia militar. Foi orientada a registrar a ocorrência. Na delegacia conseguiu reconhecer o réu, por fotos que lhe foram apresentadas. Está preocupado, teme que o indivíduo retorne (fls. 13). Em juízo, disse que estava na rua e o réu estava do outro lado. Marcelo mudou de calçada, em sua direção, e lhe mostrou a arma que estava embaixo da camiseta. Disse ao réu que nada tinha. Marcelo pegou sua carteira e correu, porém, não tinha dinheiro, somente documentos. O réu não mostrou a arma. Não reconheceu a arma na delegacia. Os itens roubados não foram restituídos. Reconheceu Marcelo na delegacia como sendo o autor dos fatos, após alguns dias do roubo. No momento do assalto estava claro e o réu estava com o rosto visível (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Pedro Augusto de Mello, policial civil, em juízo, disse que entraram em contato com a vítima, quando tiveram conhecimento do caso. A vítima afirmou que conseguiria reconhecer o autor do crime. Desconfiavam de Marcelo, pois ele estava na cidade há pouco tempo e estava praticando outros delitos, como furtos e roubos. Valdeci reconheceu Marcelo como autor do crime. O réu também foi reconhecido em outro roubo, onde utilizou o mesmo modus operandi. Marcelo foi conduzido até a delegacia para passar pelo reconhecimento e logo depois saiu da cidade, pois sabia que tinha "culpa no cartório". Não se recorda exatamente, mas acreditava que o réu tenha abordado a vítima na rua fingindo estar ou estando armado, e agrediu Valdeci. Não conhece Marcelo nos meios policiais, mas a "ficha dele é extensa". O réu estava sendo investigado, pois sua ficha criminal havia aumentado. Neste caso, não havia câmera de segurança. Não se recorda sobre apreensão de arma. Acredita que primeiramente Marcelo foi reconhecido pela vítima por meio de fotos, depois pessoalmente. Quando Valdeci realizou o reconhecimento pessoal, o réu já estava na delegacia (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Diogo Arevalo Kawagutti, policial civil, em juízo, disse que tomaram conhecimento da ocorrência, sendo Marcelo o autor do crime. O réu é conhecido nos meios policiais como "Rio Pretense". Marcelo era de fora e já havia praticado roubos e furtos em outras cidades. Segundo investigações, o réu se encontrava e praticava alguns crimes na região próxima ao local dos fatos. A vítima reconheceu o autor do crime, tanto por fotos, quanto por reconhecimento pessoal. Marcelo foi reconhecido em um outro roubo, por meio de câmeras de segurança. O delito em questão não foi filmado, pois ocorreu na rua. Com o réu não foi localizada arma de fogo. Em pesquisas, tomaram conhecimento de furtos que estavam em investigação, onde a participação de Marcelo não foi comprovada. O réu foi reconhecido por meio de fotos e pessoalmente (mídia digital/SAJ).

O réu, em juízo, negou os fatos. A vítima e os policiais estão mentindo. Está preso injustamente. Foi conduzido até a delegacia, onde foi espancado. Após alguns dias, foi novamente conduzido até a delegacia e espancado novamente. Não conhece a vítima. Teria confessado se fosse o autor do crime, de tanto que foi agredido na delegacia. Evadiu-se de Lins, pois foi ameaçado de morte pelos policiais, caso não retornasse para São José do Rio Preto, seria morto. Iria se mudar para Lins em busca de trabalho. Não possui câmera no local dos fatos. Nunca portou uma arma de fogo. Já "aprontou", mas não cometeu o crime do qual está sendo acusado. Tem certeza de que os policiais instruíram a vítima, para ela dizer que ele é o autor do crime. Está sendo perseguido por conta de seu passado no crime. Possui passagem por furto. Foi um preso exemplar. Não está mentindo. Não tem coragem de cometer um roubo. Envolveu-se em um furto, pois estava embriagado. Não está respondendo por outro processo de roubo em Lins. Não reconhece o roubo nem o uso de arma de fogo

(mídia digital/SAJ).

3. Analisando o mérito, conforme de infere da prova oral produzida, ousou discordar da acusação.

A meu alvedrio, é caso de decreto absolutório.

Finda a instrução, o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, sob vários aspectos, mostrou-se insuficiente para uma condenação segura.

Inobstante as narrativas dos policiais civis sejam coerentes entre si, as palavras da vítima, ponto crucial da análise em crimes dessa natureza, mormente considerando-se as circunstâncias em que o fato ocorreu, não se mostrou segura o suficiente para sustentar a condenação.

Apesar de ter sido pontuado, no inquérito policial, que houve o reconhecimento do acusado, em juízo, a versão não transmitiu segurança suficiente, emergindo dos autos um cenário de incerteza.

Deste modo, ainda que as palavras da vítima sejam de grande importância em crimes com o ora analisado, tendo em vista as oscilações envolvendo detalhes importantes, como, por exemplo, o fato de o roubador estar ou não armado, seu comportamento detalhado, o reconhecimento ou não da arma, pela vítima, na fase inquisitorial, entre outras nuances, atingiram a elucidação do fato no tocante à autoria, que, deste modo, também se fragilizou, perdendo força.

Em suma, o cenário delineado anteriormente perdeu força, ao mesmo tempo em que trouxe aos autos aspectos não esclarecidos da forma esperada, isto é, por meio de versão robusta e segura.

Em verdade, seriam necessárias outras provas convergentes às declarações do ofendido, mas isso, como se viu, não se fez presente no conjunto probatório.

O reconhecimento, igualmente, não foi devidamente esclarecido e foi feito dias após o fato. Isso, como se sabe, compromete “o todo”, acentuado a incerteza que paira sobre os autos.

Veja, não se está duvidando das palavras dos policiais, mas estas devem ser valoradas juntamente com os demais elementos probatórios, no entanto, não se mostraram consonantes com as palavras da vítima, que também apresenta lacunas. Como se sabe, há de se ter cautela quando a situação envolve a imputação de um crime, e no presente caso tenho que a dinâmica dos fatos não restou suficientemente esclarecida, assim como a autoria por parte do denunciado.

Assim, por tudo o que se viu, em que pese a materialidade estar configurada, a autoria, entretanto, é incerta.

A fragilidade probatória é clarividente, não autorizando uma condenação segura. Em complemento, a negativa do réu não foi contrariada pelas provas acostadas aos autos e as palavras da vítima não agregaram a certeza e a segurança necessárias à presente análise.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial que adoto:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. Necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido.

(...) Não logrando a acusação fazer prova convincente acerca da autoria e revelando o conjunto probatório mais dúvida do que certeza, a única solução possível é a absolvição” (TJSC, Quarta Câmara Criminal, Apelação nº 2010.063449-3, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins; j. 24/10/2011) – destaquei.

“Apelação. Sentença absolutória. Imputação do crime de roubo majorado. Subtração de diversos bens da residência. Réu reconhecido pelas vítimas por fotografia no distrito policial. Reconhecimento não confirmado em juízo. Além disso, meras imagens do aparelho celular disposto à venda pelo acusado, dias após os fatos, em publicação via rede social, em grupo de feira de rolo, não comprova a identidade entre os aparelhos. Acervo probatório insuficiente à confirmação dos fatos criminosos. Ausência de provas seguras para a condenação. In dubio pro reo.

Improvemento ao apelo ministerial” (TJSP, 16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal 0009758-72.2016.8.26.0606, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. 13/07/2020, pub. 13/07/2020).

Há, na hipótese, dúvida inafastável.

Não se pode dizer que houve reconhecimento pela vítima.

Seja qual for o ângulo de análise, não é possível imputar ao réu a autoria do crime descrito na denúncia, frise-se, com base na prova presente nos autos.

In casu, há mera possibilidade de autoria, insuficiente para embasar uma condenação, que pressupõe certeza.

A absolvição, portanto, é de rigor.

4. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, ABSOLVENDO-SE MARCELO ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, da imputação relativa ao art. 157, caput, §§ 1º e 2º-A, I, c.c. art. 61, II, 'j', ambos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se o necessário.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Lins, 24 de janeiro de 2022.

LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA